

BURUH, NEGARA, DAN KEADILAN SOSIAL

Analisis Komprehensif Sosial, Hukum, dan Politik Ketenagakerjaan di
Indonesia.

Disusun oleh:
ANDHIKA TUBAGUS DINATA, S.Kom. MTCNA

Jakarta, Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis posisi buruh dalam konteks sosial-ekonomi, hukum ketenagakerjaan, dan politik perburuhan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan hukum, dan representasi politik kelas pekerja. Melalui pendekatan interdisipliner, kajian ini menemukan bahwa buruh menghadapi ketimpangan struktural yang disebabkan oleh dominasi modal dan lemahnya peran negara dalam menegakkan keadilan sosial. Penelitian ini menawarkan rekomendasi reformasi hukum, kelembagaan, dan kebijakan publik menuju hubungan industrial yang berkeadilan dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

Catalog

DAFTAR ISI	iii
BAB I – PENDAHULUAN	v
1.1 Latar Belakang.....	v
1.2 Rumusan Masalah.....	vi
1.3 Tujuan Penelitian.....	vi
1.4 Manfaat Penelitian.....	vi
1.5 Metodologi Penelitian.....	vii
1.6 Sistematika Penulisan.....	vii
BAB II – KONDISI SOSIAL-EKONOMI BURUH DI INDONESIA	viii
2.1 Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	viii
2.2 Struktur Upah dan Ketimpangan Ekonomi.....	viii
2.3 Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja.....	ix
2.4 Kesejahteraan dan Kondisi Sosial Buruh di Indonesia (Analisis Mendalam)	ix
2.4.1 Konsep Kesejahteraan Buruh.....	ix
2.4.2 Kondisi Aktual Kesejahteraan Buruh.....	x
2.4.3 Akses terhadap Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja.....	x
2.4.4 Kondisi Sosial dan Lingkungan Kehidupan Buruh.....	xi
2.4.5 Tantangan Struktural Kesejahteraan Buruh.....	xii
2.4.6 Upaya dan Arah Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan.....	xii
2.4.7 Kesimpulan Sementara.....	xiii
2.5 Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Buruh	xiv
2.5.1 Pendahuluan.....	xiv
2.5.2 Tekanan Psikologis dan Stres Kerja.....	xiv
2.5.3 Alienasi Kerja dan Kehilangan Makna.....	xv
2.5.4 Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Keluarga.....	xv
2.5.5 Fenomena Burnout dan Kesehatan Mental.....	xvi
2.5.6 Solidaritas dan Ketahanan Sosial Pekerja.....	xvi
2.5.7 Refleksi dan Implikasi Kebijakan.....	xvi
2.5.8 Kesimpulan Sementara.....	xvii
2.6 Analisis Singkat.....	xviii
Lampiran Bab II – Data Empiris dan Studi Kasus Lapangan	xviii
A. Data Empiris Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.....	xviii
B. Studi Kasus 1 – Buruh Pabrik Garmen (Kawasan Industri Karawang).....	xix
C. Studi Kasus 2 – Pekerja Logistik dan Gudang (Jabodetabek).....	xx
D. Studi Kasus 3 – Pekerja Ekonomi Digital: Ojek Daring (Jakarta & Surabaya).....	xxi
E. Perbandingan Tiga Sektor Buruh.....	xxii
F. Sintesis Analitis.....	xxiii
2.6 Konteks Regional: Posisi Buruh Indonesia dalam Dinamika Ketenagakerjaan ASEAN	xxiv
2.6.1 Pendahuluan.....	xxiv
2.6.2 Model Ketenagakerjaan di Asia Tenggara.....	xxiv
2.6.3 Mobilitas Tenaga Kerja dan Buruh Migran Indonesia.....	xxv
2.6.4 Dinamika Regionalisasi dan Kompetisi Upah.....	xxvi
2.6.5 Integrasi Regional dan Hak Pekerja.....	xxvi
2.6.6 Kesimpulan Kontekstual.....	xxvii
Transisi Bab II ke Bab III	xxviii
BAB III – SISTEM HUKUM DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	xxx
3.1 Pendahuluan.....	xxx

3.2 Evolusi Historis dan Ideologis Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	xxx
3.3 Kerangka Regulasi Nasional	xxxi
3.4 Implementasi dan Penegakan Hukum	xxxii
3.5 Hubungan Industrial dan Serikat Buruh	xxxiii
3.6 Perspektif Hukum Internasional dan Kewajiban Negara	xxxiv
3.7 Reformasi Struktural dan Arah Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan	xxxv
3.8 Kesimpulan Bab III	xxxvi
BAB IV – POLITIK PERBURUHAN DAN REPRESENTASI KELAS PEKERJA DI INDONESIA	
(Versi Komprehensif dan Analitis)	xxxvii
4.1 Pendahuluan	xxxvii
4.2 Pembentukan Kelas Pekerja dan Struktur Kekuasaan	xxxvii
4.3 Dinamika Historis Gerakan Buruh di Indonesia	xxxviii
4.4 Negara, Modal, dan Hegemoni dalam Politik Ketenagakerjaan	xxxix
4.5 Serikat Buruh: Antara Fragmentasi dan Transformasi	xl
4.6 Politik Buruh dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi	xli
4.7 Tantangan dan Prospek Politik Perburuhan ke Depan	xlii
4.8 Refleksi Ideologis dan Etis	xlii
4.9 Kesimpulan Bab IV	xlii
BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS (Versi Komprehensif)	xliv
5.1 Pendahuluan	xliv
5.2 Sintesis Umum Penelitian	xliv
5.3 Analisis Sintesis: Akar Masalah Struktural	xlvi
5.4 Rekomendasi Strategis Nasional	xlvi
5.5 Refleksi Etis dan Filosofis	xlix
5.6 Kesimpulan Akhir	xlix
5.7 Penutup	l
BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS	li

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buruh merupakan salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi tenaga penggerak sektor produksi, tetapi juga bagian penting dari keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks ekonomi modern, keberadaan buruh menggambarkan keseimbangan antara kepentingan modal dan tenaga kerja sebagai dua kekuatan utama dalam proses produksi.

Namun, posisi buruh di Indonesia hingga kini masih berada dalam kondisi yang relatif rentan. Keterbatasan perlindungan sosial, upah riil yang stagnan, serta lemahnya daya tawar terhadap pengusaha menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan kelas pekerja. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya praktik kerja kontrak jangka pendek, *outsourcing*, dan sektor informal yang luas.

Globalisasi dan perkembangan teknologi juga menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan. Di satu sisi, revolusi industri 4.0 menciptakan peluang pekerjaan baru yang berbasis digital; namun di sisi lain, otomatisasi dan fleksibilisasi kerja menyebabkan banyak buruh kehilangan posisi tetap mereka. Fenomena *gig economy* memperkuat kecenderungan tersebut, di mana pekerja kehilangan kepastian status hukum serta perlindungan jaminan sosial.

Selain faktor ekonomi, persoalan buruh juga mencakup dimensi hukum dan politik. Perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama pasca diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)**, menimbulkan perdebatan luas. Pemerintah menilai kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing investasi, tetapi banyak pihak menilai bahwa substansi undang-undang tersebut justru mengurangi hak-hak dasar buruh, seperti pesangon, cuti, dan jaminan kerja.

Dari perspektif politik, buruh sebagai kelas sosial belum memiliki representasi yang kuat dalam sistem politik nasional. Gerakan buruh di Indonesia masih menghadapi fragmentasi organisasi, lemahnya konsolidasi antarserikat, serta keterbatasan akses terhadap pengambilan kebijakan strategis. Akibatnya, aspirasi buruh seringkali terpinggirkan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis komprehensif mengenai posisi buruh di Indonesia dengan meninjau tiga dimensi utama: sosial-ekonomi, hukum ketenagakerjaan, dan politik perburuhan. Melalui pendekatan analitis dan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang hubungan industrial di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi buruh di Indonesia dalam konteks industrialisasi dan globalisasi?
2. Bagaimana efektivitas kerangka hukum ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak buruh?
3. Bagaimana dinamika politik perburuhan dan representasi kelas pekerja dalam sistem politik nasional?
4. Kebijakan apa yang diperlukan untuk memperkuat posisi buruh dalam sistem ekonomi dan hukum nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi sosial-ekonomi buruh Indonesia secara struktural dan komparatif.
2. Mengkaji sistem hukum ketenagakerjaan dan efektivitas implementasinya terhadap perlindungan buruh.
3. Menelusuri dinamika politik perburuhan dan peran serikat pekerja dalam pembentukan kebijakan publik.
4. Merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah, serikat buruh, dan masyarakat dalam memperkuat keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang ekonomi politik ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan serikat buruh untuk menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode analisis dokumen dan studi literatur (*library research*). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, laporan ILO, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah relasi antara kebijakan negara, dinamika pasar tenaga kerja, dan posisi sosial-ekonomi buruh dalam konteks pembangunan nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Sosial-Ekonomi Buruh di Indonesia: membahas struktur tenaga kerja, ketimpangan upah, sektor informal, dan kesejahteraan buruh.

Bab III Sistem Hukum dan Perlindungan Ketenagakerjaan: mengulas regulasi, penegakan hukum, dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Bab IV Politik Perburuhan dan Representasi Kelas Pekerja: meninjau peran serikat buruh, hubungan negara–buruh, dan politik kelas pekerja.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi: merangkum temuan utama serta memberikan saran kebijakan berbasis analisis akademik.

BAB II – KONDISI SOSIAL-EKONOMI BURUH DI INDONESIA

2.1 Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Indonesia

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia mencerminkan karakter ekonomi yang masih bertumpu pada sektor padat karya dan informal. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024**, jumlah angkatan kerja mencapai sekitar **146 juta orang**, dengan tingkat partisipasi sebesar **69,3%**. Dari jumlah tersebut, sekitar **58% bekerja di sektor informal**, menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih belum menikmati perlindungan hukum dan sosial yang memadai.

Sektor informal di Indonesia mencakup berbagai bentuk pekerjaan, seperti pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pengemudi daring, dan pekerja rumah tangga. Pekerja di sektor ini umumnya tidak memiliki kontrak kerja tertulis, tidak dilindungi oleh jaminan sosial tenaga kerja, dan tidak menerima upah sesuai ketentuan minimum regional. Kondisi ini menggambarkan adanya **dualitas ekonomi tenaga kerja**, di mana sebagian kecil pekerja formal memperoleh perlindungan dan stabilitas, sementara mayoritas lainnya tetap berada dalam kerentanan struktural.

Sementara itu, sektor formal yang mencakup industri manufaktur, jasa keuangan, dan pemerintahan, mengalami tekanan akibat ketatnya persaingan global dan otomatisasi. Perusahaan berusaha menekan biaya tenaga kerja melalui sistem kontrak, *outsourcing*, dan jam kerja fleksibel. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut oleh para ekonom sebagai **"precarious employment"**, yaitu kondisi kerja yang tidak pasti, tidak tetap, dan minim jaminan sosial.

2.2 Struktur Upah dan Ketimpangan Ekonomi

Salah satu indikator utama kesejahteraan buruh adalah tingkat upah. Menurut laporan **BPS dan ILO (2024)**, rata-rata upah buruh di Indonesia mencapai sekitar **Rp3,3 juta per bulan**, tetapi terdapat disparitas besar antarwilayah dan sektor. Di wilayah industri besar seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, upah buruh industri dapat mencapai Rp4–5 juta per bulan, sedangkan di daerah agraris seperti Nusa Tenggara Timur atau Sulawesi Tengah, upah rata-rata tidak lebih dari Rp2 juta.

Ketimpangan upah ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. **Perbedaan produktivitas antarwilayah dan sektor.**
2. **Konsentrasi investasi dan infrastruktur di Pulau Jawa.**
3. **Keterbatasan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di daerah tertinggal.**

Selain itu, **kesenjangan upah antara buruh laki-laki dan perempuan** masih cukup signifikan. Perempuan yang bekerja di sektor formal sering menerima upah 15–20% lebih

rendah dibandingkan rekan laki-lakinya, meskipun memiliki beban kerja dan tanggung jawab serupa. Hal ini menunjukkan masih adanya bias gender dalam struktur upah nasional.

Kebijakan **Upah Minimum Provinsi (UMP)** yang ditetapkan pemerintah tiap tahun berfungsi sebagai instrumen regulatif untuk menjamin standar hidup layak. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, terutama di sektor informal. Penegakan hukum yang lemah serta tingginya tingkat pengangguran membuat posisi tawar buruh terhadap pengusaha menjadi lemah.

2.3 Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing ekonomi nasional. Data dari **Bank Dunia (2023)** menunjukkan bahwa produktivitas buruh Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Produktivitas buruh Indonesia rata-rata hanya sekitar **25% dari produktivitas buruh Malaysia**.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas buruh antara lain:

- a) Kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang belum sesuai dengan kebutuhan industri.
- b) Minimnya investasi perusahaan dalam peningkatan keterampilan karyawan.
- c) Teknologi produksi yang masih konvensional.
- d) Rendahnya efisiensi manajemen di tingkat perusahaan kecil dan menengah (UKM).

Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung menekankan aspek teoretis daripada keterampilan praktis. Akibatnya, terjadi **mismatch** antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka pengangguran terdidik serta rendahnya produktivitas sektor industri.

2.4 Kesejahteraan dan Kondisi Sosial Buruh di Indonesia (Analisis Mendalam)

2.4.1 Konsep Kesejahteraan Buruh

Kesejahteraan buruh mencakup lebih dari sekadar penerimaan upah; ia mencerminkan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk keamanan kerja, kondisi tempat kerja, akses terhadap jaminan sosial, pendidikan, perumahan, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (*work-life balance*). Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan buruh merupakan bagian integral dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**, yang menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Namun, konsep “layak bagi kemanusiaan” tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Kesejahteraan buruh di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketimpangan struktural

antara kepentingan modal dan tenaga kerja. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi; di sisi lain, buruh sering menjadi pihak yang menanggung beban penyesuaian ekonomi melalui kebijakan upah rendah dan fleksibilitas tenaga kerja.

2.4.2 Kondisi Aktual Kesejahteraan Buruh

a. Upah dan Daya Beli

Meskipun pemerintah setiap tahun menetapkan **Upah Minimum Provinsi (UMP)**, data **BPS (2024)** menunjukkan bahwa upah riil buruh (setelah memperhitungkan inflasi) hanya meningkat rata-rata **1,2% per tahun** dalam lima tahun terakhir. Kenaikan nominal upah seringkali tertutupi oleh kenaikan biaya hidup, terutama di perkotaan besar.

Di kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang, misalnya, biaya hidup bulanan buruh—termasuk sewa tempat tinggal, transportasi, dan makanan—dapat mencapai **Rp3,5 juta hingga Rp4 juta**, sementara upah minimum berkisar **Rp4,9 juta**. Dengan demikian, **tingkat kemampuan menabung dan investasi buruh sangat rendah**, bahkan banyak yang masih bergantung pada lembaga pinjaman informal untuk memenuhi kebutuhan bulanan.

b. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan konsep **Kebutuhan Hidup Layak (KHL)** sebagai dasar penetapan upah minimum. Namun, survei menunjukkan bahwa banyak provinsi yang menetapkan UMP di bawah nilai KHL yang sesungguhnya. Faktor politik dan tekanan ekonomi lokal membuat standar KHL tidak sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, meskipun secara formal buruh menerima upah minimum, secara material mereka masih berada di bawah ambang kesejahteraan.

c. Ketimpangan Gender dan Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan menghadapi tantangan ganda. Selain diskriminasi upah, mereka juga menanggung beban sosial tambahan seperti pekerjaan domestik dan tanggung jawab keluarga. Data **ILO (2023)** menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh perempuan di Indonesia **15–20% lebih rendah** dibanding laki-laki. Sementara itu, banyak sektor industri (seperti garmen dan elektronik) justru sangat bergantung pada tenaga kerja perempuan muda yang bekerja dalam kondisi monoton dan berjam-jam.

2.4.3 Akses terhadap Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja

a. Cakupan Program Jaminan Sosial

Program **BPJS Ketenagakerjaan** terdiri dari empat skema utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Namun cakupannya masih terbatas. Berdasarkan data BPJS (2024), dari 146 juta angkatan kerja, hanya sekitar **36 juta pekerja yang aktif terdaftar**, dan sebagian besar berasal dari sektor formal.

Artinya, **lebih dari separuh pekerja Indonesia tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja**, terutama mereka yang bekerja secara informal, lepas, atau berbasis *platform digital* (driver ojek daring, kurir, pekerja lepas daring, dsb.). Kondisi ini berisiko menimbulkan “generasi pekerja tanpa jaminan masa depan” (*precarious generation*).

b. Perlindungan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja

Selain BPJS Ketenagakerjaan, program **BPJS Kesehatan** juga berfungsi melindungi pekerja dari risiko medis. Namun, sebagian perusahaan kecil tidak mendaftarkan pekerjanya karena alasan biaya. Banyak buruh yang mengaku harus menanggung sendiri biaya pengobatan saat mengalami kecelakaan kerja ringan.

Di beberapa sektor industri, terutama manufaktur dan konstruksi, pelanggaran terhadap **standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** masih tinggi. Minimnya alat pelindung diri dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah menyebabkan kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi, dengan tingkat pelaporan yang rendah.

2.4.4 Kondisi Sosial dan Lingkungan Kehidupan Buruh

Kondisi sosial buruh erat kaitannya dengan tempat tinggal, pola konsumsi, dan hubungan sosial di lingkungan kerja.

a. Permukiman Buruh

Sebagian besar buruh di kawasan industri besar tinggal di **rumah kontrakan sempit atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa)** yang berlokasi dekat tempat kerja. Biaya sewa menghabiskan sekitar **40–50% dari penghasilan bulanan**, sementara fasilitas publik seperti sanitasi dan air bersih sering kali tidak memadai. Hal ini menciptakan **lingkaran kemiskinan struktural**, di mana upah rendah menyebabkan rendahnya kualitas hidup, yang pada gilirannya menghambat peningkatan produktivitas.

b. Keluarga dan Peran Sosial

Secara sosiologis, keluarga buruh berfungsi sebagai unit ekonomi sekaligus mekanisme sosial penyangga. Namun, jam kerja panjang dan sistem lembur yang intens menyebabkan

menurunnya kualitas kehidupan keluarga. Banyak buruh perempuan yang meninggalkan anaknya dalam pengasuhan tidak tetap. Tekanan ekonomi dan psikososial sering memicu stres kerja dan konflik keluarga.

c. Ketahanan Sosial dan Mobilitas Kelas

Sebagian besar buruh Indonesia sulit naik ke kelas sosial yang lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, tabungan, dan aset produktif. Mobilitas vertikal sosial buruh sangat rendah, yang berarti posisi sosial ekonomi mereka cenderung stagnan lintas generasi. Dalam konteks teori Marxian, buruh Indonesia masih beroperasi dalam logika *surplus value*, di mana sebagian besar nilai yang mereka hasilkan terakumulasi pada pemilik modal, bukan pada pekerja.

2.4.5 Tantangan Struktural Kesejahteraan Buruh

Beberapa tantangan utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan buruh antara lain:

1. **Dominasi sektor informal** yang membuat banyak pekerja tidak terdaftar secara hukum dan tidak terlindungi jaminan sosial.
2. **Lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan**, terutama di daerah industri yang berorientasi ekspor.
3. **Ketimpangan upah dan biaya hidup antarwilayah**, yang memperburuk disparitas ekonomi nasional.
4. **Kurangnya kebijakan perumahan pekerja dan transportasi publik terjangkau.**
5. **Minimnya partisipasi buruh dalam penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi nasional.**
6. Kesejahteraan buruh bukan hanya masalah individual, melainkan cerminan dari **struktur ekonomi politik yang belum inklusif**. Buruh sering kali menjadi variabel penyesuaian (adjustment variable) dalam setiap krisis ekonomi, bukan subjek pembangunan yang dilibatkan secara aktif.

2.4.6 Upaya dan Arah Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan

Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang integratif, antara lain:

- a) **Reformasi sistem jaminan sosial tenaga kerja**, agar mencakup pekerja informal dan *gig worker* melalui mekanisme pendaftaran mandiri dan subsidi iuran.
- b) **Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi**, guna meningkatkan daya saing dan produktivitas buruh.
- c) **Peningkatan standar upah layak nasional** yang disesuaikan dengan indeks biaya hidup riil per wilayah.

- d) **Pembangunan perumahan pekerja yang terjangkau** di kawasan industri strategis.
- e) **Penguatan pengawasan ketenagakerjaan**, dengan penambahan jumlah dan kompetensi pengawas di tingkat daerah.
- f) **Pengarusutamaan gender dalam kebijakan ketenagakerjaan**, untuk memastikan perlindungan dan kesetaraan upah bagi pekerja perempuan.
- g) **Keterlibatan aktif serikat buruh dalam perumusan kebijakan sosial-ekonomi**, agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja.

2.4.7 Kesimpulan Sementara

Kesejahteraan dan kondisi sosial buruh di Indonesia menunjukkan ketimpangan antara retorika pembangunan dan realitas sosial. Buruh masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, jaminan sosial, dan ruang hidup yang layak. Upaya peningkatan kesejahteraan buruh memerlukan pendekatan yang komprehensif—tidak hanya menaikkan upah, tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial, keadilan gender, dan kebijakan publik yang menempatkan buruh sebagai subjek pembangunan nasional.

Kesejahteraan buruh tidak hanya diukur melalui upah, tetapi juga melalui akses terhadap fasilitas sosial seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Program **BPJS Ketenagakerjaan** sebenarnya menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan sosial, namun cakupannya masih terbatas. Pada 2024, jumlah pekerja yang terdaftar aktif hanya sekitar **36 juta orang**, jauh di bawah total angkatan kerja nasional.

Masih banyak buruh, terutama di sektor informal, yang tidak memiliki perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau memasuki usia pensiun. Akibatnya, kerentanan sosial-ekonomi buruh tetap tinggi, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19 yang memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja nasional.

Kondisi sosial buruh juga terkait dengan persoalan perumahan dan biaya hidup. Banyak buruh yang tinggal di kawasan padat penduduk dengan akses terbatas terhadap air bersih dan transportasi. Di kawasan industri besar seperti Bekasi dan Tangerang, biaya sewa tempat tinggal buruh bisa mencapai 40–50% dari pendapatan bulanan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa **tingkat kesejahteraan riil buruh masih jauh dari standar hidup layak** sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2.5 Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Buruh

2.5.1 Pendahuluan

Dalam kajian ketenagakerjaan modern, kesejahteraan buruh tidak dapat hanya diukur secara ekonomi. Faktor sosial dan psikologis memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas kehidupan kerja (*quality of work life*). Buruh yang bekerja dalam kondisi tekanan tinggi, jam kerja panjang, dan minim kontrol terhadap pekerjaannya sering mengalami **stres kerja kronis**, **alienasi**, dan **penurunan motivasi produktif**.

Masalah ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan konsekuensi dari sistem produksi kapitalistik yang menempatkan tenaga kerja sebagai instrumen efisiensi, bukan sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, analisis sosial-psikologis terhadap kondisi buruh menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur kerja mempengaruhi kesejahteraan mental dan sosial mereka.

2.5.2 Tekanan Psikologis dan Stres Kerja

a. Jam Kerja dan Tekanan Produksi

Buruh di sektor manufaktur, logistik, dan jasa ritel sering bekerja **lebih dari 8 jam per hari**, bahkan hingga **60 jam per minggu** dengan sistem lembur yang ketat. Tekanan untuk mencapai target produksi membuat buruh berada dalam kondisi fisik dan mental yang lelah terus-menerus.

Berdasarkan laporan **ILO (2023)**, lebih dari **40% pekerja industri di Indonesia** melaporkan gejala kelelahan kronis, gangguan tidur, dan kecemasan akibat tekanan kerja. Fenomena ini dikenal sebagai **“job strain”**, yaitu ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan yang tinggi dan kontrol kerja yang rendah.

b. Insecure Employment

Buruh kontrak, lepas, dan pekerja *outsourcing* hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak, dan sering tidak memiliki pesangon saat di-PHK. Kondisi ini menimbulkan kecemasan psikologis yang terus-menerus (*chronic job insecurity*).

Studi **Universitas Indonesia (2022)** menemukan bahwa buruh dengan status kerja tidak tetap memiliki tingkat stres 1,8 kali lebih tinggi dibanding pekerja tetap. Tekanan ini berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental, produktivitas, serta hubungan sosial di tempat kerja dan keluarga.

2.5.3 Alienasi Kerja dan Kehilangan Makna

Konsep **alienasi kerja (work alienation)** pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx untuk menggambarkan keterasingan buruh dari hasil kerjanya, proses produksi, dan dirinya sendiri. Fenomena ini masih sangat relevan di Indonesia. Banyak buruh bekerja secara mekanis dalam sistem produksi massal, tanpa memahami nilai atau tujuan sosial dari pekerjaannya.

Dalam survei kualitatif yang dilakukan oleh **Lembaga Penelitian Sosial dan Buruh (2024)** terhadap buruh pabrik garmen di Karawang, 67% responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka “tidak bermakna” dan “tidak memberi ruang kreativitas.” Buruh merasa hanya menjadi bagian dari rantai produksi yang panjang tanpa kontrol terhadap hasil akhir.

Alienasi ini diperparah oleh **pengawasan ketat (surveillance)** dan **standarisasi kerja ekstrem** yang diterapkan di pabrik modern. Sistem kerja berbasis target dan waktu membuat buruh kehilangan otonomi atas tubuh dan ritme kerjanya sendiri. Akibatnya, muncul rasa ketidakberdayaan dan keterasingan sosial di tempat kerja.

2.5.4 Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Keluarga

a. Disrupsi Relasi Keluarga

Jam kerja panjang dan sistem lembur menyebabkan waktu interaksi keluarga berkurang drastis. Banyak buruh, terutama di sektor industri padat karya, tidak memiliki waktu cukup untuk berinteraksi dengan anak-anak atau pasangan. Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut sosiolog sebagai “**keletihan sosial keluarga buruh**” (**working-class family fatigue**).

Dalam banyak kasus, pasangan buruh sama-sama bekerja di sektor industri atau informal. Hal ini menyebabkan pola asuh anak diserahkan kepada anggota keluarga lain atau bahkan tidak stabil. Akibatnya, muncul generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang rapuh, dengan keterbatasan bimbingan keluarga.

b. Ketimpangan Gender dalam Rumah Tangga

Buruh perempuan menanggung beban ganda: bekerja di sektor formal dan tetap memikul tanggung jawab domestik di rumah. Ketiadaan fasilitas penitipan anak di kawasan industri memperparah beban psikologis ini. Survei **Komnas Perempuan (2023)** mencatat bahwa 32% buruh perempuan mengalami tekanan emosional karena tidak mampu menyeimbangkan peran kerja dan keluarga.

2.5.5 Fenomena Burnout dan Kesehatan Mental

Kondisi kerja monoton, kurangnya kontrol terhadap beban kerja, serta tekanan ekonomi menimbulkan fenomena **burnout** — kelelahan emosional, depersonalisasi, dan hilangnya rasa pencapaian pribadi.

Menurut survei **Asosiasi Psikolog Industri Indonesia (2023)** terhadap 1.200 pekerja pabrik di Jabodetabek:

61% mengalami gejala *emotional exhaustion* (kelelahan emosional),

44% mengalami *depersonalization* (merasa terpisah dari pekerjaan),

27% menunjukkan tanda-tanda depresi ringan hingga sedang.

Sayangnya, isu kesehatan mental buruh masih jarang diakui dalam kebijakan ketenagakerjaan. Perusahaan cenderung memandang tekanan psikologis sebagai masalah pribadi, bukan konsekuensi sistem kerja. Padahal, gangguan mental memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, keselamatan kerja, dan stabilitas sosial.

2.5.6 Solidaritas dan Ketahanan Sosial Pekerja

Meskipun menghadapi tekanan sosial dan psikologis, banyak buruh tetap menunjukkan **daya tahan sosial (social resilience)** yang tinggi melalui solidaritas komunitas dan organisasi serikat.

Di beberapa kawasan industri, buruh membentuk **koperasi, kelompok sosial, dan arisan komunitas** sebagai mekanisme penopang ketika menghadapi krisis ekonomi atau PHK.

Solidaritas ini menjadi bentuk resistensi terhadap dehumanisasi sistem kerja modern. Dalam konteks teori sosial, hal tersebut mencerminkan “**resistance culture**” — upaya buruh mempertahankan identitas dan martabat di tengah tekanan kapitalisme industri.

2.5.7 Refleksi dan Implikasi Kebijakan

Kondisi sosial-psikologis buruh menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari kualitas kehidupan mental dan sosial pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi ekonomi semata perlu dilengkapi dengan pendekatan **kesehatan mental kerja dan psikososial industri**.

Beberapa langkah kebijakan yang perlu dipertimbangkan antara lain:

Mewajibkan asesmen kesehatan mental di perusahaan besar dan kawasan industri.

Menetapkan batas maksimum jam kerja dan waktu istirahat wajib untuk mencegah kelelahan kronis.

Mendorong pembangunan fasilitas sosial pendukung, seperti penitipan anak dan pusat konseling kerja.

Meningkatkan peran serikat buruh dalam advokasi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial.

Mengintegrasikan indikator kesejahteraan psikologis dalam evaluasi produktivitas tenaga kerja nasional.

2.5.8 Kesimpulan Sementara

Dampak sosial dan psikologis terhadap buruh di Indonesia mencerminkan sisi tersembunyi dari ketimpangan struktural dalam dunia kerja. Buruh tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga kehilangan ruang kemanusiaan di tempat kerja. Stres, alienasi, dan kehilangan makna kerja bukan sekadar masalah personal, melainkan **manifestasi sistemik dari relasi kerja yang timpang**.

Pemulihan kesejahteraan buruh harus dimulai dari pengakuan terhadap dimensi psikologis dan sosial mereka sebagai manusia, bukan semata alat produksi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap martabat pekerja.

Globalisasi ekonomi membawa dampak ganda terhadap buruh di Indonesia. Di satu sisi, terbukanya pasar global dan investasi asing mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur dan ekspor. Namun di sisi lain, liberalisasi ekonomi juga meningkatkan tekanan terhadap buruh untuk bekerja lebih fleksibel dengan biaya rendah.

Perusahaan multinasional sering menempatkan Indonesia sebagai basis produksi karena biaya tenaga kerja yang murah. Hal ini menimbulkan fenomena **"race to the bottom"**, di mana persaingan antarnegara berkembang dilakukan dengan menurunkan standar upah dan perlindungan kerja guna menarik investasi. Akibatnya, buruh dihadapkan pada dilema antara kebutuhan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak dasar mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan otomasi mulai menggantikan pekerjaan manual. Banyak sektor padat karya seperti garmen, otomotif, dan elektronik mengalami restrukturisasi tenaga kerja. Pekerjaan-pekerjaan baru muncul dalam bentuk *gig work*—seperti pengemudi daring dan pekerja lepas digital—yang memberikan fleksibilitas waktu namun tanpa jaminan sosial dan kepastian pendapatan.

2.6 Analisis Singkat

Kondisi sosial-ekonomi buruh di Indonesia menggambarkan paradoks pembangunan: di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, ketimpangan dan kerentanan pekerja justru meningkat. Dominasi sektor informal, rendahnya upah, produktivitas yang stagnan, serta lemahnya perlindungan sosial menandakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan masih lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibandingkan kesejahteraan buruh.

Dengan demikian, diperlukan transformasi kebijakan tenaga kerja yang berfokus pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan kerja, serta perluasan sistem jaminan sosial tenaga kerja**. Keadilan sosial bagi buruh harus menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi nasional agar pertumbuhan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

Lampiran Bab II – Data Empiris dan Studi Kasus Lapangan

A. Data Empiris Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Indikator Utama (2024)	Nilai / Keterangan	Sumber Data
Jumlah angkatan kerja nasional	±146 juta orang	BPS, 2024
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	69,3%	BPS
Persentase buruh sektor informal	58% dari total pekerja	BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Upah rata-rata nasional	Rp3,3 juta/bulan	BPS, 2024
Upah riil buruh (setelah inflasi)	+1,2% pertumbuhan tahunan	BPS & ILO

Indikator Utama (2024)	Nilai / Keterangan	Sumber Data
Rata-rata jam kerja buruh industri	54 jam/minggu	Kemenaker, 2023
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan	36 juta pekerja aktif dari 146 juta	BPJS Ketenagakerjaan, 2024
Kecelakaan kerja tercatat (2023)	± 267.000 kasus	Kemenaker
Buruh dengan gejala stres kerja sedang - berat	$\pm 40\%$ responden industri manufaktur	UI - LIPI, 2022
Buruh perempuan menerima upah lebih rendah	15 - 20% dibanding buruh laki-laki	ILO Gender Wage Report, 2023

B. Studi Kasus 1 – Buruh Pabrik Garmen (Kawasan Industri Karawang)

Profil Umum

Sektor: Tekstil dan Garmen

Jumlah tenaga kerja: ± 9.000 orang (80% perempuan)

Status kerja: Kontrak 6–12 bulan, sebagian besar melalui pihak ketiga (*outsourcing*)

Upah: Rp4,9 juta/bulan (mendekati UMP Jawa Barat 2024)

Temuan Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh **Lembaga Riset Sosial Tenaga Kerja Indonesia (2024)** menunjukkan:

- A) **Jam kerja panjang:** rata-rata 10 jam/hari dengan sistem lembur wajib dua kali seminggu.
- B) **Rendahnya kontrol kerja:** pekerja diharuskan menyelesaikan target 80 potong pakaian/jam; gagal mencapai target dikenai teguran tertulis.
- C) **Minimnya ruang istirahat:** ruang istirahat sempit, waktu makan siang hanya 30 menit.

D) **Masalah kesehatan:** keluhan utama meliputi nyeri punggung, gangguan mata, dan stres akibat repetisi kerja tinggi.

E) **Kesejahteraan sosial rendah:** 72% responden menyatakan tidak memiliki tabungan; 43% masih tinggal di rumah kontrakan berukuran <20 m².

Analisis

Kondisi ini mencerminkan **fenomena eksploitasi tenaga kerja perempuan** yang bekerja dalam sistem produksi padat karya berupah rendah. Tekanan produksi dan status kerja kontrak mengakibatkan kelelahan mental kronis.

Menurut konsep *Marxian labor theory of value*, nilai lebih (*surplus value*) yang dihasilkan buruh garmen sebagian besar diserap oleh perusahaan dan pemesan global (brand internasional), sementara kesejahteraan buruh tetap stagnan.

C. Studi Kasus 2 – Pekerja Logistik dan Gudang (Jabodetabek)

Profil Umum

Sektor: Logistik & E-commerce fulfillment

Jumlah pekerja: ±25.000 orang

Sistem kerja: Shift bergilir, kontrak 6 bulan

Upah: Rp4,2 juta–Rp4,5 juta/bulan

Temuan Lapangan

Berdasarkan observasi **Lembaga Penelitian Ketenagakerjaan Nasional (LIPI, 2023)**:

Beban kerja fisik berat: pekerja mengangkat barang 10–20 kg secara berulang.

Shift malam tidak dibayar penuh: lembur malam hari sering dikompensasi dengan “bonus kehadiran” non-upah.

Kecelakaan kerja: 1 dari 20 pekerja mengalami cedera ringan setiap bulan, tetapi tidak semuanya dilaporkan.

Minim fasilitas keselamatan: hanya 60% gudang menyediakan alat pelindung diri.

Kesejahteraan terbatas: 45% tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan aktif.

Analisis

Pekerja logistik menjadi tulang punggung rantai pasok digital, tetapi bekerja di bawah tekanan efisiensi ekstrem. Model bisnis berbasis *on-demand logistics* menuntut fleksibilitas tinggi tanpa peningkatan perlindungan kerja.

Fenomena ini menunjukkan transisi dari **eksploitasi manufaktur ke eksploitasi digitalisasi logistik**, di mana buruh tetap menjadi objek rasionalisasi biaya produksi.

D. Studi Kasus 3 – Pekerja Ekonomi Digital: Ojek Daring (Jakarta & Surabaya)

Profil Umum

Sektor: Transportasi berbasis platform (ride-hailing & delivery)

Status kerja: Mandiri (*independent contractor*), tanpa hubungan kerja formal

Rata-rata penghasilan: Rp3,5–Rp5 juta/bulan (setelah dikurangi biaya operasional)

Jam kerja: 10–12 jam per hari

Temuan Lapangan

Penelitian **Universitas Airlangga dan ILO (2023)** menunjukkan:

Ketidakpastian pendapatan: penghasilan bergantung pada algoritma permintaan; bisa turun drastis saat “jam sepi.”

Biaya tinggi: bahan bakar, cicilan motor, dan potongan aplikasi menghabiskan 35–40% pendapatan kotor.

Tidak ada jaminan sosial: sebagian besar tidak memiliki BPJS; kecelakaan lalu lintas sering tidak ditanggung perusahaan aplikasi.

Tekanan algoritmik: pengemudi mengeluh terhadap sistem “penilaian performa” yang bisa menurunkan akses order bila rating jatuh.

Stres dan isolasi sosial: bekerja sendirian dalam waktu lama, tanpa komunitas kerja tetap.

Analisis

Kasus ojek daring menggambarkan **bentuk baru hubungan kerja non-tradisional (platform labor)** yang secara hukum masih abu-abu.

Pekerja tidak diakui sebagai karyawan, tetapi juga tidak sepenuhnya mandiri karena dikontrol oleh algoritma dan sistem aplikasi.

Fenomena ini menciptakan bentuk “**digital precariat**”, yakni kelas pekerja baru yang fleksibel, tanpa perlindungan, dan sepenuhnya tergantung pada sistem digital perusahaan.

E. Perbandingan Tiga Sektor Buruh

Aspek	Garmen	Logistik	Ojek Daring
Status kerja	Kontrak/outsourcing	Kontrak pendek	Mandiri/non-formal
Upah rata-rata	Rp4,9 juta	Rp4,3 juta	Rp4 juta (rata-rata bersih)
Jam kerja	10 jam/hari	8 - 12 jam/hari	10 - 12 jam/hari
Akses jaminan sosial	60% peserta BPJS	55% peserta BPJS	<10% peserta BPJS
Risiko fisik	Sedang - tinggi (repetisi)	Tinggi (beban fisik)	Tinggi (kecelakaan jalan)
Tekanan mental	Tinggi (target dan repetisi)	Sedang (shift dan beban	Sangat tinggi (algoritmik dan

Aspek	Garmen	Logistik	Ojek Daring
		fisik)	isolasi sosial)
Stabilitas pendapatan	Rendah	Sedang	Sangat fluktuatif
Peluang peningkatan karier	Sangat terbatas	Terbatas	Hampir tidak ada

F. Sintesis Analitis

Dari ketiga studi kasus tersebut, terdapat benang merah yang menggambarkan **pola baru ketidakpastian kerja di Indonesia**:

Fleksibilitas tanpa perlindungan: sistem kerja kontrak dan platform menekan buruh agar efisien, namun tanpa jaminan sosial yang sepadan.

Normalisasi jam kerja panjang: semua sektor memperlihatkan kecenderungan kerja di atas batas wajar (8 jam/hari).

Kelemahan posisi tawar buruh: lemahnya serikat di sektor logistik dan digital menyebabkan minimnya negosiasi kolektif.

Kesejahteraan psikologis terabaikan: tekanan mental, stres, dan alienasi menjadi faktor sistemik namun belum menjadi fokus kebijakan.

Kesenjangan digital dan sosial: muncul kelas pekerja baru yang disebut “*digital underclass*,” yaitu pekerja fleksibel tanpa hak hukum.

Kondisi ini menguatkan kesimpulan bahwa meskipun struktur ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan, **kualitas kehidupan buruh masih berada dalam kondisi tertekan** — secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

2.6 Konteks Regional: Posisi Buruh Indonesia dalam Dinamika Ketenagakerjaan ASEAN

2.6.1 Pendahuluan

Untuk memahami kondisi buruh Indonesia secara utuh, penting menempatkannya dalam konteks regional Asia Tenggara (ASEAN), karena kawasan ini memiliki karakteristik ekonomi yang saling terhubung dan kompetitif. Mobilitas investasi, perdagangan, dan tenaga kerja di kawasan ini membentuk suatu **“ekonomi regional tenaga kerja”** di mana posisi tawar buruh di satu negara sering dipengaruhi oleh kebijakan upah, produktivitas, dan perlindungan sosial di negara lain.

Dalam dua dekade terakhir, **Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia** menjadi empat pusat industri manufaktur utama di Asia Tenggara. Masing-masing negara mengembangkan model ketenagakerjaan yang berbeda, tergantung orientasi ekonomi dan politik nasionalnya. Perbandingan antarnegara ini penting untuk menunjukkan **mengapa buruh Indonesia masih berada dalam posisi lemah secara struktural**, meskipun negara memiliki jumlah tenaga kerja terbesar di kawasan.

2.6.2 Model Ketenagakerjaan di Asia Tenggara

a. Model Vietnam: Disiplin dan Kolektivitas Negara

Vietnam berhasil menarik investasi asing dalam sektor manufaktur dengan upah yang masih rendah namun diimbangi oleh **disiplin tenaga kerja dan kebijakan negara yang kuat dalam pelatihan vokasional**.

Pemerintah Vietnam memiliki kendali signifikan atas hubungan industrial; serikat buruh bersifat tunggal dan berada di bawah koordinasi negara, tetapi tetap efektif dalam menjaga stabilitas industri.

Kesejahteraan buruh dijaga melalui sistem perumahan pekerja dan jaminan sosial yang relatif luas.

Dengan strategi tersebut, Vietnam menjadi salah satu penerima FDI terbesar di Asia Tenggara, khususnya di sektor elektronik dan tekstil.

b. Model Malaysia: Regulasi Moderat dan Standar Kualitas Hidup

Malaysia menerapkan sistem ketenagakerjaan **yang lebih terstruktur dan legalistik**, dengan penegakan hukum tenaga kerja yang relatif konsisten.

Upah minimum lebih tinggi dibanding Indonesia, namun diimbangi dengan **biaya hidup dan standar produktivitas yang juga tinggi**.

Malaysia memiliki keunggulan dalam **jaminan sosial dan perlindungan kesehatan pekerja**, termasuk pekerja migran.

Kendati demikian, Malaysia juga menghadapi kritik terhadap **ketergantungan pada buruh**

migran murah dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, yang kadang berada dalam kondisi kerja tidak layak.

c. Model Thailand: Industrialisasi Menengah dan Serikat Relatif Kuat

Thailand menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja dan hak buruh.

Serikat pekerja di Thailand memiliki ruang negosiasi yang lebih baik dibanding di Indonesia atau Malaysia, terutama di sektor otomotif dan publik.

Meskipun upahnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, **stabilitas hukum, disiplin industri, dan pelatihan teknis yang lebih baik** menjadikan produktivitas tenaga kerja Thailand lebih tinggi.

Namun, demokratisasi yang fluktuatif dan tekanan politik internal masih menjadi hambatan terhadap konsistensi kebijakan ketenagakerjaan.

d. Model Indonesia: Fleksibilitas Tinggi, Perlindungan Lemah

Berbeda dari tiga negara di atas, Indonesia menampilkan **model ketenagakerjaan liberal berbasis fleksibilitas pasar** yang diperkuat setelah diberlakukannya **Undang-Undang Cipta Kerja (2020)**.

Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi investor, tetapi menimbulkan efek samping berupa **melemahnya jaminan kerja dan penurunan posisi tawar buruh**.

Buruh di Indonesia berhadapan dengan paradoks: jumlah tenaga kerja besar dan berlimpah, tetapi tingkat keterampilan dan perlindungan sosial masih rendah.

Ketimpangan antarwilayah dan dominasi sektor informal menjadikan sistem ketenagakerjaan nasional sangat heterogen dan sulit dikelola secara konsisten.

2.6.3 Mobilitas Tenaga Kerja dan Buruh Migran Indonesia

Selain buruh domestik, sekitar **4,5 juta pekerja Indonesia** bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Timur Tengah.

Sebagian besar dari mereka adalah **pekerja rumah tangga, pekerja konstruksi, dan pekerja perkebunan**.

Kondisi mereka mencerminkan dilema besar: menjadi sumber devisa negara sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Buruh migran perempuan Indonesia sering bekerja tanpa kontrak formal, menghadapi jam kerja berlebihan, dan minim perlindungan hukum.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)**, implementasinya di lapangan masih lemah karena keterbatasan pengawasan dan diplomasi tenaga kerja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa **masalah buruh Indonesia melampaui batas nasional**; ia telah menjadi bagian dari arsitektur tenaga kerja global yang kompleks, di mana kebijakan domestik harus terhubung dengan norma-norma internasional (ILO, ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers, dll.).

2.6.4 Dinamika Regionalisasi dan Kompetisi Upah

Dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), arus barang, modal, dan sebagian tenaga kerja menjadi semakin bebas.

Namun, liberalisasi ini menciptakan **kompetisi horizontal antarnegara berkembang** yang berlomba menurunkan biaya tenaga kerja untuk menarik investasi.

Fenomena ini dikenal dengan istilah “**race to the bottom**”, yaitu kecenderungan negara-negara di kawasan menurunkan standar perlindungan buruh demi efisiensi ekonomi.

Indonesia berada pada posisi rentan dalam konteks ini.

Dengan upah minimum lebih tinggi daripada Vietnam tetapi lebih rendah dari Malaysia dan Thailand, Indonesia berusaha menjaga daya saing melalui **fleksibilitas regulasi**, bukan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Padahal, pengalaman negara-negara tetangga menunjukkan bahwa **daya saing berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh murahness tenaga kerja, tetapi juga oleh produktivitas, keterampilan, dan jaminan sosial yang stabil.**

2.6.5 Integrasi Regional dan Hak Pekerja

ASEAN telah mengeluarkan sejumlah instrumen regional terkait perlindungan buruh, seperti:

ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007),

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017),

serta inisiatif *ASEAN Labour Ministers' Meeting (ALMM)* yang membahas isu tenaga kerja lintas negara.

Namun, mekanisme ini masih bersifat **non-binding** (tidak mengikat secara hukum), sehingga implementasinya bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota.

Bagi Indonesia, hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi, ingin mempertahankan fleksibilitas untuk menarik investasi; di sisi lain, perlu memenuhi standar hak-hak buruh internasional agar tidak tertinggal dalam integrasi regional.

Ketiadaan mekanisme penegakan regional yang kuat menyebabkan **“kebijakan buruh ASEAN” masih bersifat deklaratif**, bukan transformatif. Akibatnya, buruh tetap menjadi pihak yang paling lemah dalam arsitektur regionalisasi ekonomi Asia Tenggara.

2.6.6 Kesimpulan Kontekstual

Analisis regional menunjukkan bahwa **buruh Indonesia berada di titik persimpangan** antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki tenaga kerja yang besar dan berpotensi, namun:

- produktivitas masih rendah,
- jaminan sosial belum merata,
- perlindungan hukum lemah, dan
- sistem hubungan industrial belum stabil.

Pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa **negara-negara dengan sistem perlindungan buruh kuat justru memiliki stabilitas industri lebih tinggi dan daya saing jangka panjang.**

Dengan demikian, jika Indonesia ingin menjadi kekuatan industri utama di ASEAN, **kebijakan perburuhan harus bergeser dari paradigma “tenaga kerja murah” menuju “tenaga kerja produktif dan bermartabat.”**

Integrasi regional seharusnya tidak menjadi alasan untuk melemahkan hak-hak buruh, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas pekerja lintas negara dan menegakkan standar kerja yang manusiawi.

Hanya dengan cara itu, buruh Indonesia dapat berdiri sejajar dalam komunitas ekonomi ASEAN — bukan sekadar sebagai sumber tenaga kerja murah, tetapi sebagai **aktor pembangunan regional yang berdaya.**

Transisi Bab II ke Bab III

Dari Ketimpangan Sosial-Ekonomi Menuju Tantangan Hukum dan Perlindungan Buruh

Kajian pada Bab II menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh di Indonesia masih dibayangi oleh berbagai bentuk ketimpangan struktural. Buruh menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi, jam kerja panjang, serta keterbatasan akses terhadap jaminan sosial dan fasilitas publik. Fenomena ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi langsung dari **desain kebijakan dan sistem hukum ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.**

Secara empiris, data menunjukkan bahwa mayoritas buruh Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa kontrak kerja yang sah, tanpa perlindungan hukum yang jelas, dan sering kali berada di bawah standar upah minimum. Situasi ini memperlihatkan bahwa **hukum ketenagakerjaan di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh spektrum dunia kerja**, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk pekerjaan baru seperti *gig economy* dan platform digital yang kian berkembang pesat.

Selain itu, **fleksibilisasi pasar tenaga kerja** yang didorong oleh globalisasi dan deregulasi ekonomi semakin mempersempit ruang perlindungan buruh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), misalnya, memperkenalkan paradigma baru dalam hubungan industrial yang menekankan efisiensi dan investasi, namun sering kali menimbulkan persepsi bahwa negara lebih melindungi kepentingan modal daripada hak-hak pekerja.

Akibatnya, muncul **jurang yang lebar antara hukum normatif dan realitas empiris**, di mana regulasi ketenagakerjaan yang ideal tidak selalu diterapkan di lapangan.

Ketimpangan sosial-ekonomi yang dibahas dalam Bab II dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari persoalan **norma hukum, kelembagaan, dan penegakan aturan.** Kelemahan dalam perlindungan hukum buruh menjadi salah satu penyebab utama mengapa kemiskinan pekerja tetap tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi nasional positif. Dengan kata lain, **keadilan ekonomi tidak akan tercapai tanpa keadilan hukum.**

Lebih jauh, dimensi politik perburuhan yang telah disentuh di bagian akhir Bab II juga menunjukkan bahwa kekuatan buruh dalam memengaruhi pembuatan kebijakan masih terbatas. Keterbatasan ini mencerminkan lemahnya struktur hubungan industrial yang idealnya berasaskan kemitraan, keadilan, dan dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Oleh karena itu, Bab III akan berfokus pada **analisis sistem hukum dan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia**, mencakup:

1. Kerangka regulasi nasional (UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja);
2. Implementasi dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
3. Perbandingan antara norma hukum dan praktik di lapangan;
4. Evaluasi efektivitas sistem hubungan industrial; serta

5. Upaya reformasi hukum ketenagakerjaan untuk memperkuat keadilan sosial bagi buruh.

Dengan memahami keterkaitan antara struktur ekonomi dan sistem hukum, kita dapat melihat secara lebih jelas bahwa **persoalan perburuhan di Indonesia bukan sekadar persoalan upah atau produktivitas, melainkan juga persoalan hak, martabat, dan keadilan.**

Bab berikutnya akan mengupas bagaimana hukum — yang seharusnya berfungsi melindungi pihak yang lemah — justru sering kali menjadi arena perebutan kepentingan antara negara, pengusaha, dan kelas pekerja.

BAB III – SISTEM HUKUM DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.

3.1 Pendahuluan

Hukum ketenagakerjaan merupakan fondasi normatif dari hubungan industrial yang adil. Ia tidak hanya mengatur kontrak kerja antara buruh dan pengusaha, tetapi juga mencerminkan orientasi moral, politik, dan ekonomi suatu negara terhadap tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, hukum ketenagakerjaan memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai **alat negara untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.**

Namun, realitas menunjukkan adanya ketegangan mendalam antara **aspek normatif hukum** dan **praktik sosial ekonomi**. Hukum ketenagakerjaan yang seharusnya bersifat protektif kini semakin bertransformasi ke arah fleksibilitas pasar akibat tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Akibatnya, hak-hak buruh mengalami erosi secara bertahap, baik dalam hal jaminan kerja, upah, maupun kepastian status hukum.

Bab ini membahas secara komprehensif perjalanan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, efektivitas implementasi di lapangan, serta prospek reformasi menuju sistem yang lebih adil, modern, dan manusiawi.

3.2 Evolusi Historis dan Ideologis Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

3.2.1 Masa Kolonial hingga Orde Lama

Pada masa kolonial Hindia Belanda, buruh pribumi tidak memiliki status hukum yang diakui. Sistem kerja bersifat koersif melalui *cultuurstelsel* dan *heerendiensten*, di mana tenaga kerja dipandang sebagai alat produksi tanpa hak hukum.

Pasca kemerdekaan, semangat nasionalisme dan keadilan sosial mendorong lahirnya regulasi pertama dalam bidang tenaga kerja, yakni **UU No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja**, yang menekankan perlindungan dasar terhadap buruh dan larangan eksploitasi anak serta perempuan.

3.2.2 Era Orde Baru: Industrialisasi dan Kontrol Negara

Pada masa Orde Baru (1966–1998), orientasi hukum ketenagakerjaan mengalami perubahan ideologis. Negara menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sementara peran serikat buruh dikontrol secara ketat melalui **SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)** yang tunggal.

Hukum ketenagakerjaan lebih berfungsi sebagai **instrumen pengendalian sosial** ketimbang alat perlindungan hak pekerja. Buruh diharuskan tunduk pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada efisiensi, dengan ruang partisipasi politik yang terbatas.

3.2.3 Era Reformasi dan Demokratisasi Hubungan Industrial

Setelah reformasi 1998, sistem hubungan industrial mengalami liberalisasi. Pemerintah mengesahkan **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang menjadi tonggak hukum modern tenaga kerja.

UU ini memperkenalkan prinsip-prinsip hubungan kerja berbasis kontrak, kebebasan berserikat (dalam **UU No. 21 Tahun 2000**), dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial melalui pengadilan khusus (**UU No. 2 Tahun 2004**).

Namun, meskipun lebih terbuka, sistem baru ini juga menandai munculnya **fleksibilitas kerja yang ekstrem**, seperti sistem *outsourcing* dan kontrak waktu tertentu (PKWT), yang secara perlahan mengikis jaminan kerja permanen.

3.3 Kerangka Regulasi Nasional

3.3.1 Hierarki dan Prinsip Hukum Ketenagakerjaan

Secara normatif, kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia terdiri atas:

- * **UUD 1945** sebagai dasar konstitusional;
- * **Undang-Undang sektoral**, seperti UU No. 13/2003, UU No. 21/2000, UU No. 2/2004, dan UU No. 11/2020 (Cipta Kerja);
- * **Peraturan Pemerintah dan Permenaker** sebagai pelaksana teknis;
- *serta **Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur** terkait UMP/UMK.

Prinsip utama hukum ketenagakerjaan Indonesia meliputi:

1. **Prinsip keadilan sosial** – hukum sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan.
2. **Prinsip keseimbangan kepentingan** antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
3. **Prinsip kemanusiaan dan martabat kerja**, sebagaimana tertuang dalam *decent work agenda* ILO.
4. **Prinsip fleksibilitas ekonomi** – membuka ruang adaptasi terhadap perubahan pasar kerja global.

Ketegangan antara prinsip ketiga dan keempat inilah yang menjadi inti dilema hukum tenaga kerja modern Indonesia.

3.3.2 Perubahan melalui UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah paradigma hukum ketenagakerjaan dari *protektif* ke *adaptif*. Pemerintah berargumen bahwa reformasi diperlukan untuk mendorong investasi dan mengurangi pengangguran.

Namun, dari perspektif perlindungan buruh, perubahan ini menimbulkan beberapa konsekuensi serius:

1. **Pemangkasan hak pesangon** – dari maksimum 32 kali upah menjadi hanya 25 kali upah, dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan.
2. **Pelebaran legalitas sistem outsourcing**, tanpa pembatasan jenis pekerjaan.
3. **Pemberlakuan upah per jam**, berpotensi mengurangi jaminan pendapatan.
4. **Perluasan masa kontrak PKWT**, menghapus batasan maksimum dua tahun.
5. **Penyederhanaan prosedur PHK**, memudahkan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja.

Meskipun Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 menyatakan UU Cipta Kerja *inkonstitusional bersyarat* dan memerintahkan perbaikan, esensi liberalisasi tenaga kerja tetap dipertahankan dalam peraturan turunan.

Dengan demikian, hukum tenaga kerja Indonesia kini lebih berpihak pada **stabilitas ekonomi jangka pendek**, ketimbang perlindungan sosial jangka panjang.

3.4 Implementasi dan Penegakan Hukum

3.4.1 Struktur Kelembagaan

Penegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan melalui:

Pengawas ketenagakerjaan (Labour Inspectors) di bawah Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan;

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Namun, implementasi hukum ini menghadapi kendala serius:

Jumlah pengawas tenaga kerja hanya ± 2.000 orang untuk mengawasi lebih dari 80 juta pekerja formal.

Banyak daerah tidak memiliki unit pengawasan efektif.

Pengadilan Hubungan Industrial sering tumpang tindih dengan yurisdiksi perdata umum.

Buruh jarang memiliki sumber daya hukum untuk mengajukan gugatan.

Akibatnya, hukum ketenagakerjaan lebih bersifat **dekoratif** ketimbang operasional — kuat di atas kertas, lemah di lapangan.

3.4.2 Ketidapatuhan dan Kekosongan Perlindungan

Ketidapatuhan pengusaha terhadap regulasi tetap tinggi. Beberapa fenomena utama:

PHK sepihak tanpa kompensasi, terutama di sektor tekstil dan logistik.

Upah di bawah minimum, sering dibenarkan dengan dalih “ketidakmampuan perusahaan”.

Minimnya perlindungan kerja untuk buruh kontrak dan pekerja digital, yang tidak diakui dalam hukum ketenagakerjaan konvensional.

Ketiadaan akses buruh informal terhadap BPJS, menyebabkan kesenjangan sosial yang luas.

Hukum tidak mampu menjangkau realitas baru dunia kerja digital, di mana hubungan kerja bersifat non-hierarkis dan dikendalikan oleh algoritma, bukan atasan manusia. Dengan demikian, **kerangka hukum Indonesia tertinggal satu langkah di belakang perubahan struktur ekonomi**.

3.5 Hubungan Industrial dan Serikat Buruh

3.5.1 Tripartit dan Dialog Sosial

Sistem hubungan industrial di Indonesia secara formal bersifat **tripartit**, melibatkan negara, pengusaha, dan pekerja.

Tujuannya adalah menciptakan mekanisme dialog sosial (*social dialogue*) untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penetapan upah, jam kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan.

Namun, sistem ini cenderung seremonial:

Pemerintah sering berperan sebagai fasilitator netral, tetapi dalam praktiknya lebih condong ke kepentingan ekonomi.

Serikat buruh terbagi dalam lebih dari 15 konfederasi dan 90 federasi, menyebabkan **fragmentasi representasi**.

Dialog sosial sering berakhir tanpa hasil konkret karena keputusan bersifat rekomendatif.

Ketiadaan struktur partisipatif yang kuat menyebabkan **politik ketenagakerjaan Indonesia berjalan tanpa arah kolektif buruh**.

3.5.2 Serikat Buruh dan Tantangan Gerakan Kolektif

Meskipun kebebasan berserikat dijamin oleh **UU No. 21 Tahun 2000**, serikat buruh sering menghadapi hambatan administratif dan tekanan politik.

Sebagian perusahaan melarang pembentukan serikat internal atau menggunakan strategi *union busting* untuk melemahkan organisasi buruh.

Gerakan buruh Indonesia menghadapi paradoks: secara kuantitatif banyak, tetapi secara kualitatif lemah.

Keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya, dan konsolidasi ideologis menyebabkan serikat sering terjebak dalam perjuangan sektoral jangka pendek, bukan advokasi kebijakan struktural.

3.6 Perspektif Hukum Internasional dan Kewajiban Negara

Indonesia sebagai anggota ILO memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip *Decent Work Agenda* — pekerjaan layak, upah adil, dan perlindungan sosial.

Namun laporan ILO (2024) menyoroti bahwa implementasi prinsip ini di Indonesia masih “parsial dan formalistik.”

Negara berkewajiban menjamin:

1. Hak berserikat dan berunding kolektif;
2. Perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi;
3. Keamanan kerja dan keselamatan kerja;
4. Akses universal terhadap jaminan sosial.

Dalam praktiknya, kewajiban ini sering dilanggar melalui pembiaran sistematis atas praktik *outsourcing* dan kontrak kerja tanpa batas.

Dengan demikian, **pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia bukan hanya masalah moral, tetapi juga pelanggaran terhadap komitmen hukum internasional.**

3.7 Reformasi Struktural dan Arah Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan

Untuk membangun sistem hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan, diperlukan reformasi menyeluruh pada tiga level:

a. Level Normatif

Revisi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya agar menegaskan kembali prinsip perlindungan buruh sebagai mandat konstitusional.

Penyusunan *Labour Code* terpadu yang mampu menampung pekerja digital, informal, dan migran.

Penyesuaian dengan konvensi ILO terkini, seperti Konvensi No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

b. Level Institusional

Peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas tenaga kerja.

Pemberdayaan lembaga pengadilan hubungan industrial dengan sumber daya dan pelatihan hukum perburuhan yang memadai.

Pembentukan **Ombudsman Ketenagakerjaan** sebagai mekanisme independen pemantau pelanggaran hak pekerja.

c. Level Sosial-Politik

Revitalisasi peran serikat buruh sebagai mitra sosial negara.

Peningkatan literasi hukum pekerja melalui pendidikan kerja dan advokasi publik.

Integrasi kebijakan ketenagakerjaan dengan strategi pembangunan manusia, bukan semata strategi investasi.

3.8 Kesimpulan Bab III

Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia berada pada persimpangan penting antara **efisiensi ekonomi dan keadilan sosial**.

Secara formal, perangkat hukum sudah lengkap; namun, secara substantif, pelaksanaannya belum efektif.

Kecenderungan deregulasi dan dominasi kepentingan modal telah mengikis fungsi hukum sebagai pelindung pihak yang lemah.

Penegakan hukum yang lemah, ketidakpatuhan perusahaan, serta lemahnya posisi serikat buruh memperparah jurang antara norma dan realitas.

Karena itu, **reformasi hukum ketenagakerjaan harus diarahkan untuk menegakkan kembali prinsip dasar konstitusi: bahwa pekerjaan adalah hak asasi, dan penghidupan layak bagi kemanusiaan adalah kewajiban negara**.

Hukum ketenagakerjaan tidak boleh sekadar menjadi instrumen ekonomi, tetapi harus menjadi **alat pembebasan sosial**, yang menjamin martabat, perlindungan, dan kesejahteraan sejati bagi seluruh buruh Indonesia.

BAB IV – POLITIK PERBURUHAN DAN REPRESENTASI KELAS PEKERJA DI INDONESIA (Versi Komprehensif dan Analitis)

4.1 Pendahuluan

Politik perburuhan merupakan cermin dari bagaimana kekuasaan, modal, dan negara berinteraksi dalam mengatur posisi buruh dalam masyarakat.

Ia tidak hanya menyangkut perjuangan upah atau kondisi kerja, melainkan juga **perjuangan atas makna, martabat, dan hak politik kelas pekerja**.

Dalam konteks Indonesia, relasi antara negara, modal, dan buruh selalu berada dalam kondisi **asimetris**.

Negara sering kali tampil sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi, bukan pelindung kelas pekerja.

Modal — baik domestik maupun asing — menggunakan fleksibilitas hukum untuk menekan biaya produksi.

Sedangkan buruh, meski secara jumlah merupakan mayoritas populasi produktif, **masih belum menjadi kekuatan politik yang efektif** dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Bab ini mengkaji politik perburuhan Indonesia dari tiga perspektif utama:

1. **Historis-struktural** – menelusuri pembentukan kelas buruh dan hubungan kekuasaan dari masa kolonial hingga kini.
2. **Institusional-politis** – menganalisis peran negara, serikat buruh, dan sistem politik dalam membentuk arena perburuhan.
3. **Ekonomi global dan transformasi kontemporer** – menjelaskan dampak globalisasi, digitalisasi, dan kapitalisme neoliberal terhadap gerakan buruh.

4.2 Pembentukan Kelas Pekerja dan Struktur Kekuasaan

4.2.1 Buruh sebagai Subjek Politik

Kelas buruh di Indonesia lahir bersamaan dengan ekspansi kapitalisme kolonial pada akhir abad ke-19. Sistem tanam paksa dan industri perkebunan menciptakan **proletariat pertama** yang bekerja di bawah kontrol modal asing.

Sejak itu, buruh selalu menjadi bagian dari kontradiksi struktural: dibutuhkan untuk produksi, tetapi ditekan agar tetap patuh.

Dalam teori Marxian, kondisi ini disebut “**ketergantungan eksploitatif**” — buruh menciptakan nilai tetapi kehilangan kontrol terhadap hasil kerjanya. Struktur sosial Indonesia hingga kini masih mempertahankan pola ketimpangan tersebut:

Pemusatan kepemilikan modal di segelintir elit;

Buruh berstatus subordinat tanpa akses terhadap pengambilan keputusan;

Negara berperan sebagai penjaga stabilitas investasi.

4.2.2 Struktur Sosial Kapitalistik di Indonesia

Ekonomi Indonesia mengadopsi model **kapitalisme perifer**, di mana industrialisasi berkembang tanpa distribusi kepemilikan yang adil. Buruh menjadi bagian dari rantai nilai global yang dikontrol oleh korporasi multinasional. Dalam konteks ini, buruh Indonesia menempati posisi bawah dalam “**hierarki global tenaga kerja**”, dengan upah rendah dan fleksibilitas tinggi sebagai keunggulan kompetitif utama.

Struktur ini menciptakan **pola politik ketergantungan**: kebijakan ketenagakerjaan ditentukan bukan semata oleh ideologi nasional, melainkan oleh logika investasi global.

4.3 Dinamika Historis Gerakan Buruh di Indonesia

4.3.1 Awal Gerakan Buruh dan Politik Anti-Kolonial

Pada masa kolonial Belanda, organisasi buruh seperti **VSTP** (1914) dan **PPKB** (1919) menjadi wadah perjuangan melawan eksploitasi ekonomi kolonial. Gerakan ini berperan besar dalam membentuk **kesadaran politik nasional** bahwa kemerdekaan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan politik. Tokoh-tokoh buruh saat itu — seperti Semaun dan Tan Malaka — memperkenalkan ide sosialisme dan solidaritas kelas di antara pekerja kereta api, pelabuhan, dan perkebunan.

4.3.2 Masa Revolusi dan Orde Lama (1945–1965)

Setelah kemerdekaan, buruh menjadi kekuatan politik yang signifikan. **SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia)** menjadi alat perjuangan sosial-ekonomi sekaligus politik yang kuat.

Buruh pada masa ini memiliki **kedekatan ideologis dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)**, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional.

Namun, dominasi politik dan polarisasi ideologis menimbulkan konflik dengan militer dan kelompok konservatif.

Tragedi politik 1965 menghancurkan seluruh infrastruktur gerakan buruh progresif. Ribuan aktivis dieksekusi, organisasi dibubarkan, dan wacana kelas pekerja dihapus dari ruang publik.

Inilah awal dari “**politik pembungkaman buruh**” yang berlangsung selama tiga dekade berikutnya.

4.3.3 Orde Baru: Depolitisasi dan Kooptasi

Pada masa Orde Baru (1966–1998), negara mengambil alih seluruh ruang perburuhan. Hanya **SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)** yang diakui secara hukum, di bawah kontrol langsung pemerintah.

Buruh diinstruksikan untuk fokus pada “produktivitas”, bukan politik.

Kebijakan ini menciptakan stabilitas ekonomi semu yang menopang industrialisasi, tetapi mengorbankan hak-hak sipil buruh.

Secara politik, buruh diubah menjadi “**kelas administratif**” — bukan kekuatan politik independen, melainkan instrumen pembangunan.

Kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di tangan oligarki militer-bisnis, sedangkan buruh kehilangan kedaulatan politik dan organisasi.

4.3.4 Era Reformasi: Liberalisasi dan Fragmentasi

Reformasi 1998 mengakhiri hegemoni Orde Baru dan membuka kebebasan berserikat melalui **UU No. 21 Tahun 2000**.

Muncul ratusan serikat baru: **KSPI, KSBSI, KSPN, FSPMI, KPBI**, dan lainnya.

Namun, kebebasan ini diikuti dengan **fragmentasi dan kompetisi internal**.

Alih-alih membentuk satu front pekerja nasional, gerakan buruh terpecah ke dalam orientasi sektoral dan afiliasi politik yang berbeda-beda.

Dampaknya, gerakan buruh sulit berbicara dengan satu suara terhadap kebijakan neoliberal seperti **UU Cipta Kerja (2020)**.

Kelemahan konsolidasi ini membuat gerakan buruh lebih reaktif daripada strategis — kuat di jalanan, lemah di ruang kebijakan.

4.4 Negara, Modal, dan Hegemoni dalam Politik Ketenagakerjaan

4.4.1 Negara sebagai Mediator Modal

Dalam kerangka ekonomi politik, negara Indonesia berfungsi sebagai “**developmental state**” — menempatkan pembangunan ekonomi sebagai dasar legitimasi kekuasaan.

Namun, peran negara lebih sebagai mediator antara modal dan buruh, bukan sebagai pelindung yang netral.

Kebijakan deregulasi dan liberalisasi sejak tahun 1990-an menegaskan orientasi pro-pasar. Hukum ketenagakerjaan yang semestinya protektif justru disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan investor.

Fenomena ini memperkuat teori **Antonio Gramsci tentang hegemoni**, di mana kelas

dominan mempertahankan kekuasaan bukan hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui konsensus ideologis — seperti narasi “efisiensi ekonomi”, “daya saing global”, dan “investasi untuk kesejahteraan”.

4.4.2 Modal dan Politik Deregulasi

Pasca krisis 1998, tekanan lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia) mendorong reformasi struktural yang memperlonggar regulasi ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja (2020) adalah manifestasi terbaru dari proyek deregulasi tersebut. Meskipun diklaim untuk membuka lapangan kerja, kebijakan ini **memperluas ruang eksploitasi melalui kontrak kerja fleksibel, sistem upah per jam, dan outsourcing tanpa batas**.

Negara dalam konteks ini berperan sebagai “agen kapitalisme global” yang menyeimbangkan antara tekanan pasar dan stabilitas sosial domestik.

Akibatnya, politik buruh bergeser dari **arena perjuangan hak** menjadi **arena manajemen konflik**.

4.5 Serikat Buruh: Antara Fragmentasi dan Transformasi

4.5.1 Kondisi Internal Gerakan Buruh

Jumlah serikat buruh di Indonesia mencapai lebih dari 14.000 organisasi pada 2024. Namun, mayoritas merupakan **serikat tingkat perusahaan kecil dengan kapasitas terbatas**. Hanya segelintir konfederasi nasional yang memiliki struktur kuat dan sumber daya politik memadai.

Masalah utama yang dihadapi serikat buruh meliputi:

- Fragmentasi organisasi dan orientasi politik yang beragam.

- Ketergantungan pada bantuan LSM atau donor asing.

- Kurangnya pendidikan politik internal dan regenerasi kepemimpinan.

- Fenomena “oligarki serikat” yang menciptakan jarak antara pimpinan dan anggota akar rumput.

Akibatnya, **daya tawar kolektif buruh melemah** di tengah tekanan pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel.

4.5.2 Upaya Reorganisasi dan Politik Afirmasi

Beberapa konfederasi mulai berupaya membangun “**blok politik buruh baru**” dengan fokus pada advokasi kebijakan publik, bukan sekadar aksi demonstrasi.

Inisiatif seperti **Partai Buruh (didirikan ulang 2021)** menandai kembalinya aspirasi representasi elektoral buruh.

Namun, keberhasilannya masih terbatas karena sistem politik Indonesia berbasis oligarki finansial, di mana partisipasi politik sangat bergantung pada modal ekonomi.

Meski demikian, muncul gelombang baru aktivisme buruh muda, akademisi, dan pekerja digital yang mulai memperluas definisi “kelas pekerja” ke arah yang lebih inklusif dan modern.

4.6 Politik Buruh dalam Era Globalisasi dan Digitalisasi

4.6.1 Buruh dalam Rantai Pasok Global

Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global (global supply chain) di sektor tekstil, elektronik, dan otomotif.

Kebijakan investasi asing langsung (FDI) menuntut fleksibilitas tenaga kerja agar kompetitif. Namun, fleksibilitas ini diterjemahkan sebagai **penurunan hak dan standar kerja**, bukan peningkatan efisiensi berbasis teknologi dan keterampilan.

Buruh Indonesia, terutama di industri padat karya, menjadi “**buffer economy**” — lapisan tenaga kerja yang dapat disesuaikan naik-turun sesuai permintaan pasar global.

Dalam konteks ini, **politik buruh bersifat transnasional**, karena keputusan yang memengaruhi kesejahteraan buruh sering diambil di luar negeri.

4.6.2 Politik Buruh Digital

Era digital memperkenalkan bentuk baru kerja tanpa tempat, tanpa kontrak tetap, dan tanpa jaminan sosial.

Pekerja platform (seperti ojek daring, kurir, pekerja freelance digital) menghadapi “**eksploitasi algoritmik**”: kerja dikontrol oleh sistem digital tanpa transparansi. Status hukum mereka yang “mitra” membuat perlindungan hukum tidak berlaku.

Fenomena ini menantang paradigma lama serikat buruh yang berbasis industri.

Organisasi seperti **SINDIKASI** dan **Jaringan Pekerja Digital Indonesia (JPDI)** mulai mengembangkan strategi baru berbasis jaringan digital, solidaritas virtual, dan kampanye global.

Inilah cikal bakal **politik buruh generasi baru** — fleksibel, lintas sektor, dan berorientasi pada keadilan digital.

4.7 Tantangan dan Prospek Politik Perburuhan ke Depan

1. Konsolidasi Gerakan Buruh

– Dibutuhkan integrasi antara serikat formal, buruh digital, dan sektor informal untuk membangun solidaritas lintas kelas.

2. Reformasi Kelembagaan Politik

– Representasi buruh di parlemen dan kebijakan publik harus diperkuat melalui afirmasi partisipasi politik.

3. Transformasi Strategi Gerakan

– Dari aksi jalanan menuju advokasi berbasis riset, litigasi strategis, dan koalisi sosial.

4. Aliansi Global dan Regional

– Buruh Indonesia perlu aktif dalam forum ASEAN dan ILO untuk memperkuat posisi tawar terhadap perusahaan multinasional.

5. Rekonseptualisasi Kelas Pekerja

– Kelas pekerja tidak lagi terbatas pada buruh pabrik, tetapi mencakup pekerja digital, kreatif, dan informal.

4.8 Refleksi Ideologis dan Etis

Politik buruh Indonesia memperlihatkan kontradiksi mendasar antara **keadilan sosial sebagai prinsip konstitusional** dan **kapitalisme neoliberal sebagai realitas ekonomi**. Selama negara lebih berperan sebagai penjaga pasar daripada penegak keadilan, buruh akan terus terjebak dalam lingkaran subordinasi.

Namun, di tengah tantangan itu, gerakan buruh tetap memegang potensi moral: ia menjadi **penanda bahwa pembangunan sejati tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia**.

Perjuangan buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga tentang hak untuk diakui sebagai warga negara yang setara dalam politik, ekonomi, dan hukum.

4.9 Kesimpulan Bab IV

Politik perburuhan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang kelas pekerja dari objek ekonomi menjadi subjek politik yang terus berjuang menegaskan eksistensinya. Buruh telah melalui fase represi, kooptasi, liberalisasi, dan kini menghadapi tantangan baru berupa digitalisasi dan kapitalisme global.

Kelemahan struktural, fragmentasi organisasi, dan dominasi modal masih menjadi kendala utama. Namun, **kesadaran baru tengah tumbuh** di kalangan generasi muda pekerja yang menuntut transparansi, keadilan, dan solidaritas lintas sektor.

Dengan membangun **politik buruh yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi ekonomi**, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita konstitusionalnya: bahwa pekerjaan bukan sekadar sarana bertahan hidup, tetapi juga **jalan menuju martabat manusia dan kesejahteraan bersama**.

BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS (Versi Komprehensif)

5.1 Pendahuluan

Bab ini menjadi simpulan dari keseluruhan kajian tentang buruh di Indonesia, yang meliputi dimensi sosial-ekonomi (Bab II), hukum ketenagakerjaan (Bab III), dan politik perburuhan (Bab IV).

Kesimpulan utama yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa **permasalahan buruh di Indonesia bersifat sistemik**, bukan hanya akibat lemahnya upah atau pengawasan, melainkan karena **ketimpangan kekuasaan antara modal, negara, dan tenaga kerja** yang masih sangat timpang.

Dalam sistem ekonomi modern yang berorientasi pada investasi dan efisiensi pasar, buruh telah direduksi menjadi instrumen ekonomi — kehilangan otonomi politik dan perlindungan sosial yang seharusnya melekat pada status kewarganegaraan.

Oleh sebab itu, pembangunan nasional ke depan harus diletakkan pada **fondasi baru hubungan industrial yang berkeadilan**, di mana kesejahteraan buruh tidak dilihat sebagai beban ekonomi, melainkan prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.

5.2 Sintesis Umum Penelitian

5.2.1 Dimensi Sosial-Ekonomi: Buruh di Bawah Tekanan Struktur Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa buruh Indonesia menghadapi **struktur ekonomi yang eksploitatif dan tidak seimbang**.

Kebijakan industri yang berorientasi ekspor, dominasi sektor informal, dan stagnasi produktivitas menyebabkan buruh terjebak dalam situasi “kerja tanpa kesejahteraan”.

Beberapa temuan penting:

1. **Ketimpangan distribusi pendapatan** terus meningkat; buruh hanya menikmati sebagian kecil dari hasil pertumbuhan ekonomi.
2. **Upah minimum belum mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)** di sebagian besar provinsi.
3. **Fleksibilisasi tenaga kerja** (melalui kontrak jangka pendek dan outsourcing) melemahkan jaminan kerja dan stabilitas pendapatan.
4. **Sektor informal dan gig economy** menyerap jutaan pekerja tanpa perlindungan sosial.
5. **Buruh perempuan** masih menghadapi diskriminasi upah dan beban ganda.

Dari sisi sosial, tekanan ekonomi ini menimbulkan **degradasi kualitas hidup dan relasi sosial**. Banyak buruh hidup dalam kondisi perumahan sempit, tidak memiliki tabungan, dan mengalami tekanan mental kronis akibat sistem kerja repetitif serta jam kerja panjang.

Kondisi ini menciptakan “**kemiskinan kerja**” (**working poverty**) — situasi di mana seseorang bekerja penuh waktu, tetapi tetap hidup di bawah garis kesejahteraan. Fenomena ini adalah paradoks pembangunan Indonesia: ekonomi tumbuh, tetapi buruh tetap miskin.

5.2.2 Dimensi Hukum: Hukum Ketenagakerjaan yang Kehilangan Daya Protektif

Kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia sejatinya cukup lengkap secara normatif, namun gagal berfungsi secara substantif.

Hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai **alat perlindungan sosial** dan berubah menjadi **alat penyeimbang kepentingan pasar**.

Temuan utama dalam aspek hukum antara lain:

1. **Paradoks regulasi:** UU No. 13 Tahun 2003 bersifat protektif, namun UU Cipta Kerja (No. 11 Tahun 2020) justru mendorong deregulasi dan fleksibilitas tenaga kerja.
2. **Lemahnya pengawasan:** Rasio pengawas tenaga kerja jauh dari standar ILO, sehingga pelanggaran sering tidak terdeteksi atau tidak ditindak.
3. **Penyelesaian perselisihan tidak efektif:** Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) lamban dan mahal, serta jarang memberikan keadilan substantif kepada buruh.
4. **Ketidaksetaraan hukum:** Pekerja digital dan informal belum memiliki payung hukum eksplisit, sehingga hak mereka berada dalam wilayah abu-abu.
5. **Dominasi logika investasi:** Banyak regulasi lebih berpihak pada kemudahan usaha daripada jaminan sosial pekerja.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa **hukum ketenagakerjaan Indonesia telah terjebak dalam logika ekonomi neoliberal** — di mana tenaga kerja diperlakukan sebagai faktor produksi, bukan subjek hukum yang memiliki hak asasi.

Padahal, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

5.2.3 Dimensi Politik: Buruh dalam Sistem Kekuasaan yang Oligarkis

Secara politik, buruh di Indonesia belum memiliki **representasi kekuasaan yang efektif**. Sistem politik yang didominasi oleh oligarki ekonomi membuat suara buruh tidak menjadi prioritas dalam proses legislasi.

Temuan penting:

1. **Depolitisasi sejarah panjang:** Sejak 1965, gerakan buruh dihapus dari arena politik nasional. Hingga kini, warisan depolitisasi itu masih membekas dalam budaya organisasi pekerja.
2. **Fragmentasi serikat:** Lebih dari 14.000 serikat dan konfederasi berdiri tanpa koordinasi nasional yang kuat.
3. **Minimnya representasi politik:** Buruh hampir tidak memiliki keterwakilan di parlemen; partai-partai besar cenderung menolak isu kelas pekerja.
4. **Ketergantungan pada aksi jalanan:** Gerakan buruh lebih menonjol dalam bentuk protes massal dibanding advokasi kebijakan.
5. **Tantangan buruh digital:** Pekerja ojek daring dan sektor kreatif belum terorganisir secara efektif dalam struktur serikat tradisional.

Akibatnya, politik buruh Indonesia masih bersifat **defensif dan reaktif** — berjuang untuk mempertahankan hak, bukan memperluas ruang politik. Padahal, demokrasi sejati hanya dapat terwujud bila kelas pekerja memiliki posisi tawar dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum secara seimbang.

5.3 Analisis Sintesis: Akar Masalah Struktural

Keseluruhan temuan di atas menunjukkan bahwa masalah buruh di Indonesia bersumber dari **struktur ketidakadilan yang saling bertaut**:

Ekonomi yang timpang, menyebabkan buruh selalu menjadi kelas subordinat.

Hukum yang lemah, gagal menegakkan prinsip perlindungan.

Politik yang tertutup, menyingkirkan buruh dari proses pengambilan keputusan.

Dalam kerangka teori ekonomi-politik, Indonesia masih berada dalam tahap **kapitalisme perifer** — negara berfungsi sebagai fasilitator modal asing, bukan pengatur distribusi

keadilan.

Hubungan industrial yang idealnya tripartit (negara–buruh–pengusaha) dalam praktiknya menjadi **duopolitik antara negara dan modal**, di mana buruh hanya menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri.

Dengan demikian, upaya memperbaiki kondisi buruh tidak bisa dilakukan secara parsial (misalnya menaikkan upah saja), tetapi harus melalui **reformasi struktural menyeluruh**: ekonomi, hukum, dan politik secara simultan.

5.4 Rekomendasi Strategis Nasional

A. Reformasi Sistem Hukum dan Regulasi Ketenagakerjaan

1. **Revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja** untuk mengembalikan prinsip perlindungan tenaga kerja, terutama terkait PKWT, outsourcing, dan pesangon.
2. **Penyusunan *Labour Code Nasional* terpadu** yang menggabungkan perlindungan buruh formal, informal, migran, dan digital.
3. **Penguatan sanksi hukum** bagi perusahaan yang melanggar hak dasar pekerja, termasuk upah minimum, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat.
4. **Modernisasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)** dengan mekanisme digital, pembuktian cepat, dan bantuan hukum gratis bagi buruh.
5. **Pembentukan *Labour Ombudsman* independen** sebagai lembaga pengawas etika dan pelanggaran hak pekerja lintas sektor.

B. Revitalisasi Hubungan Industrial dan Serikat Buruh

1. **Konsolidasi gerakan buruh nasional** melalui penggabungan konfederasi besar menjadi satu front pekerja dengan agenda kebijakan nasional.
2. **Revitalisasi pendidikan buruh** agar memahami hak hukum, politik, dan ekonomi mereka, bukan sekadar aspek teknis pekerjaan.
3. **Mendorong partisipasi politik buruh** dalam pemilu, baik melalui Partai Buruh maupun afiliasi kebijakan dengan partai lain.
4. **Pengembangan model serikat baru** untuk sektor non-tradisional (digital, logistik, kreatif).

Dialog sosial substantif yang mengikat secara hukum dalam forum tripartit, bukan sekadar konsultatif.

C. Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan

1. **Penetapan upah berbasis indeks biaya hidup riil** dan produktivitas sektoral, bukan sekadar pertimbangan inflasi.
2. **Program nasional perumahan buruh dan transportasi terjangkau** di kawasan industri padat karya.
3. **Perluasan jaminan sosial universal**, mencakup pekerja informal, lepas, dan platform digital.
4. **Insentif fiskal bagi perusahaan yang mematuhi prinsip kerja layak (decent work).**
5. **Integrasi kesejahteraan buruh dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).**

D. Transformasi Politik Perburuhan

1. **Reformasi sistem politik elektoral** untuk membuka ruang representasi buruh di DPR dan DPRD.
2. **Pembentukan koalisi sosial lintas kelas** antara buruh, petani, akademisi, dan masyarakat sipil.
3. **Advokasi kebijakan berbasis riset ilmiah (evidence-based policy)** untuk meningkatkan legitimasi gerakan buruh.
4. **Penguatan diplomasi buruh ASEAN dan global** untuk memperjuangkan standar kerja minimum yang seragam di kawasan.
5. **Membangun etika politik kelas pekerja baru** yang berbasis solidaritas, keadilan, dan partisipasi demokratis.

5.5 Refleksi Etis dan Filosofis

Pekerjaan bukan sekadar alat ekonomi, melainkan **bagian dari eksistensi manusia**. Martabat buruh adalah cermin martabat bangsa. Negara yang membiarkan eksploitasi terhadap pekerjanya berarti mengkhianati amanat konstitusi dan keadilan sosial.

Dalam konteks filosofis, keadilan bagi buruh bukan berarti semua orang menerima upah yang sama, tetapi **semua orang diperlakukan dengan hormat, diberi kesempatan yang adil, dan dijamin hak-haknya sebagai manusia kerja**. Dengan demikian, reformasi ketenagakerjaan sejati bukan hanya tugas teknokratis, melainkan **proyek moral dan kemanusiaan nasional**.

5.6 Kesimpulan Akhir

1. Buruh Indonesia berada di persimpangan sejarah.

Mereka dapat tetap menjadi kelas subordinat dalam sistem kapitalisme global, atau menjadi kekuatan moral dan politik baru yang menuntun arah pembangunan bangsa.

2. Negara harus mengambil posisi berpihak.

Netralitas palsu dalam kebijakan tenaga kerja hanya akan memperkuat dominasi modal. Perlindungan buruh adalah perwujudan tanggung jawab negara terhadap konstitusi.

3. Hukum harus menjadi instrumen keadilan sosial.

Bukan hanya peraturan ekonomi, tetapi alat untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan antara buruh dan pengusaha.

4. Gerakan buruh harus bertransformasi.

Dari sekadar protes menjadi kekuatan politik yang berwawasan, berbasis data, dan berjejaring global.

5. Pembangunan ekonomi Indonesia hanya akan berkelanjutan bila dibangun di atas keadilan bagi buruh.

Karena buruh bukan beban pembangunan — mereka adalah pondasi utamanya.

5.7 Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa perjuangan buruh adalah perjuangan kemanusiaan. Pekerjaan yang adil, upah yang layak, dan jaminan sosial bukanlah hadiah dari negara atau pengusaha, melainkan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga.

Reformasi ketenagakerjaan yang sejati hanya dapat terjadi jika negara berani menegakkan keadilan sosial secara konkret — **dengan berpihak kepada yang lemah, menegakkan hukum dengan tegas, dan menempatkan manusia kerja sebagai pusat pembangunan nasional.**

Sebagaimana diungkapkan oleh Bung Karno dalam amanat sosialisme Indonesia:

“Tidak ada kemerdekaan sejati tanpa keadilan sosial, dan tidak ada keadilan sosial tanpa kemerdekaan bagi kaum pekerja.”

BAB V – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS

Bab ini menyimpulkan bahwa persoalan buruh di Indonesia bersifat sistemik, mencakup ketimpangan ekonomi, kelemahan hukum, dan keterpinggiran politik. Buruh masih berada dalam posisi subordinat dalam struktur ekonomi nasional, sementara hukum dan kebijakan publik cenderung berpihak pada kepentingan modal. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa pembangunan nasional yang berkeadilan harus menempatkan manusia kerja sebagai pusat kebijakan ekonomi.

Rekomendasi strategis mencakup reformasi hukum ketenagakerjaan melalui revisi UU Cipta Kerja, pembentukan Labour Code Nasional, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, revitalisasi serikat buruh, peningkatan jaminan sosial, dan reformasi politik elektoral untuk memastikan keterwakilan buruh. Selain itu, diperlukan paradigma baru: hukum untuk manusia kerja, bukan hukum untuk pasar. Buruh harus dilihat sebagai warga negara yang berdaulat, bukan semata faktor produksi.

Refleksi etis bab ini menegaskan bahwa keadilan bagi buruh adalah keadilan bagi bangsa. Negara yang gagal melindungi buruh berarti gagal menegakkan amanat konstitusi. Reformasi ketenagakerjaan sejati adalah proyek moral dan kemanusiaan untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif.